

1500411-42.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Regis Cupertino da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 21h38min, na Rua José Estanislau Ambiel, nº 321, Jardim Morada do Sol, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500411-42.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500411-42.2022.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Regis Cupertino da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 21h38min, na Rua José Estanislau Ambiel, nº 321, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, REGIS CUPERTINO DA SILVA, qualificado à fl. 35, trazia consigo 9,9 gramas de cocaína acondicionada em 19 microtubos plásticos e 5,6 gramas de maconha acondicionada em 4 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9 e laudo de constatação de fls. 11/13. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo drogas para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais, em local conhecido como ponto de venda de drogas, agachado atrás de um automóvel, momento em que tentou correr, mas foi detido. Em busca pessoal, foram encontradas 19 porções de cocaína e 4 porções de maconha, além de R\$ 43,00 em dinheiro (fls. 9/13). Na ocasião, o denunciado admitiu o tráfico de drogas (fls. 3/4). Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou que as drogas que trazia consigo eram destinadas à venda (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio REGIS CUPERTINO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Regis Cupertino da Silva disse que o entorpecente era destinado ao uso próprio. Afirmou que saiu da clínica para tratamento de dependência química há um mês e trabalha com registro em carteira. Na data do fato entregou um celular ao traficante como pagamento da droga, recebendo o entorpecente e dinheiro em troca. Estava perto de sua casa e estava usando o entorpecente quando foi detido.

As testemunhas GM Marcos Vinicius Ferreira e GM Robinson Miranda Poli narraram que avistaram o réu agachado atrás de um carro, com algo na mão. Resolveram verificar e encontraram com ele dinheiro e o entorpecente apreendido nos autos. O local é ponto de venda de droga ilícita.

Assim, é certo que havia com o acusado entorpecente ilícito. Contudo, a situação dos autos não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, os guardas civis não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes, bem como não viram o réu em contato com usuário de entorpecente ilícito.

Diante dos fatos, a versão do acusado deve ser acolhida, ausente nos autos o relato de qualquer ato efetivo de comércio, de forma que o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão

acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Regis Cupertino da Silva da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova.

Oficie-se. Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 29 de novembro de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA